



Національний  
банк України

# Застосування заходів впливу до НФУ

**Завалій Оксана**

Департамент фінансового моніторингу

**Київ, січень 2022**



## При визначенні заходу впливу та/або розміру штрафу суб'єкти державного ФМ враховують обставини вчиненого порушення, у тому числі:

---

- 1) характер і тривалість порушення;
- 2) фінансовий стан суб'єкта первинного ФМ;
- 3) вигоду, одержану суб'єктом первинного ФМ внаслідок вчинення порушення, якщо сума такої вигоди може бути визначена;
- 4) збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, якщо сума таких збитків може бути визначена;
- 5) повторне вчинення однорідного правопорушення, за яке до суб'єкта первинного ФМ протягом останніх трьох років застосовувалися заходи впливу;
- 6) ступінь відповідальності;
- 7) співпрацю суб'єкта первинного ФМ з державними органами, включеними до системи запобігання та протидії.



## Види заходів впливу згідно із статтею 32 Закону:

---

*NEW*

письмове застереження

анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного ФМ, у встановленому законодавством порядку

*NEW*

покладення на суб'єкта первинного ФМ обов'язку відсторонення від роботи посадової особи такого суб'єкта первинного ФМ

*NEW*

штраф

угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії



**Штраф**

# Розміри штрафів:

ШТРАФ

**до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян**

*1 700 000 грн*

- за порушення порядку замороження/розмороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій

**до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян**

*204 000 грн*

- за порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів, у тому числі електронних, записів, даних, інформації у випадках, передбачених цим Законом, у тому числі у разі їх втрати або знищення

**до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян**

*340 000 грн*

- за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством

# Розміри штрафів:

ШТРАФ

до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

204 000 грн

- за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб'єкта первинного ФМ чи суб'єкта державного ФМ про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

до 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

135 150 000 грн

- за незабезпечення належної організації та проведення первинного ФМ, **відсутність належної системи управління ризиками**, повторне невиконання вимог суб'єктів державного ФМ про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню

до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

51 000 грн

- за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

# Розміри штрафів:

Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.

У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб'єкта первинного ФМ, не може перевищувати:

1) для суб'єктів первинного ФМ, **які є фінансовими установами**, - **10 відсотків загального річного обороту**, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

*135 150 000 грн*

2) для інших суб'єктів первинного ФМ - **двократного обсягу вигоди**, одержаної суб'єктом первинного ФМ внаслідок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена, - **1590 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян**.

*27 030 000 грн*





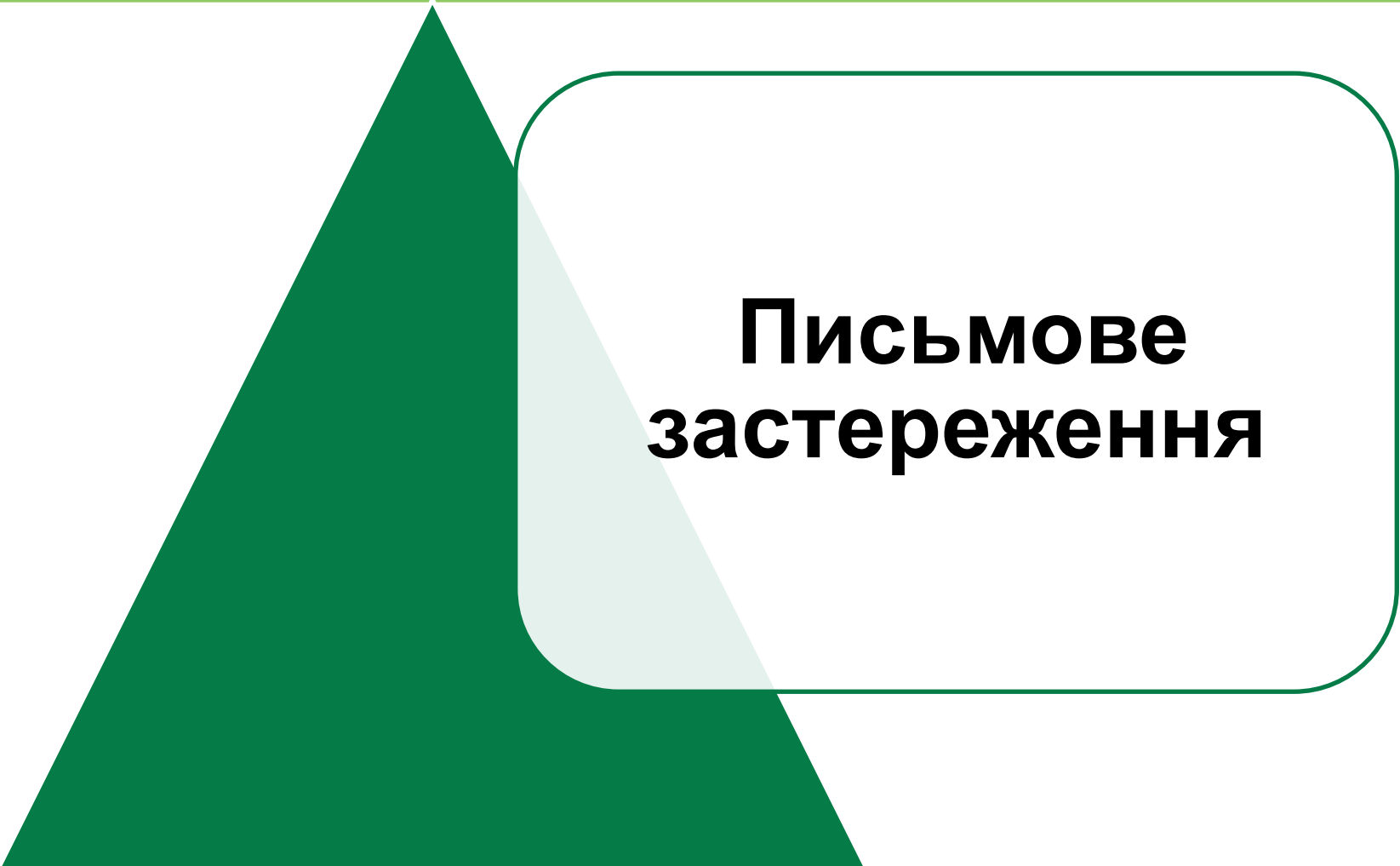
## Перехідні положення Закону

---



**Розмір штрафу** за порушення суб'єктом первинного ФМ законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинені таким суб'єктом первинного ФМ до набрання чинності цим Законом, **визначається** виходячи із розміру штрафу за відповідне порушення, встановленого законом **на дату його вчинення.**





# **Письмове застереження**

## Письмове застереження

---



Національний банк у разі потреби висування до установи вимоги щодо усунення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії та нормативно-правових актів та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності застосовує до установи такий захід впливу, як письмове застереження.

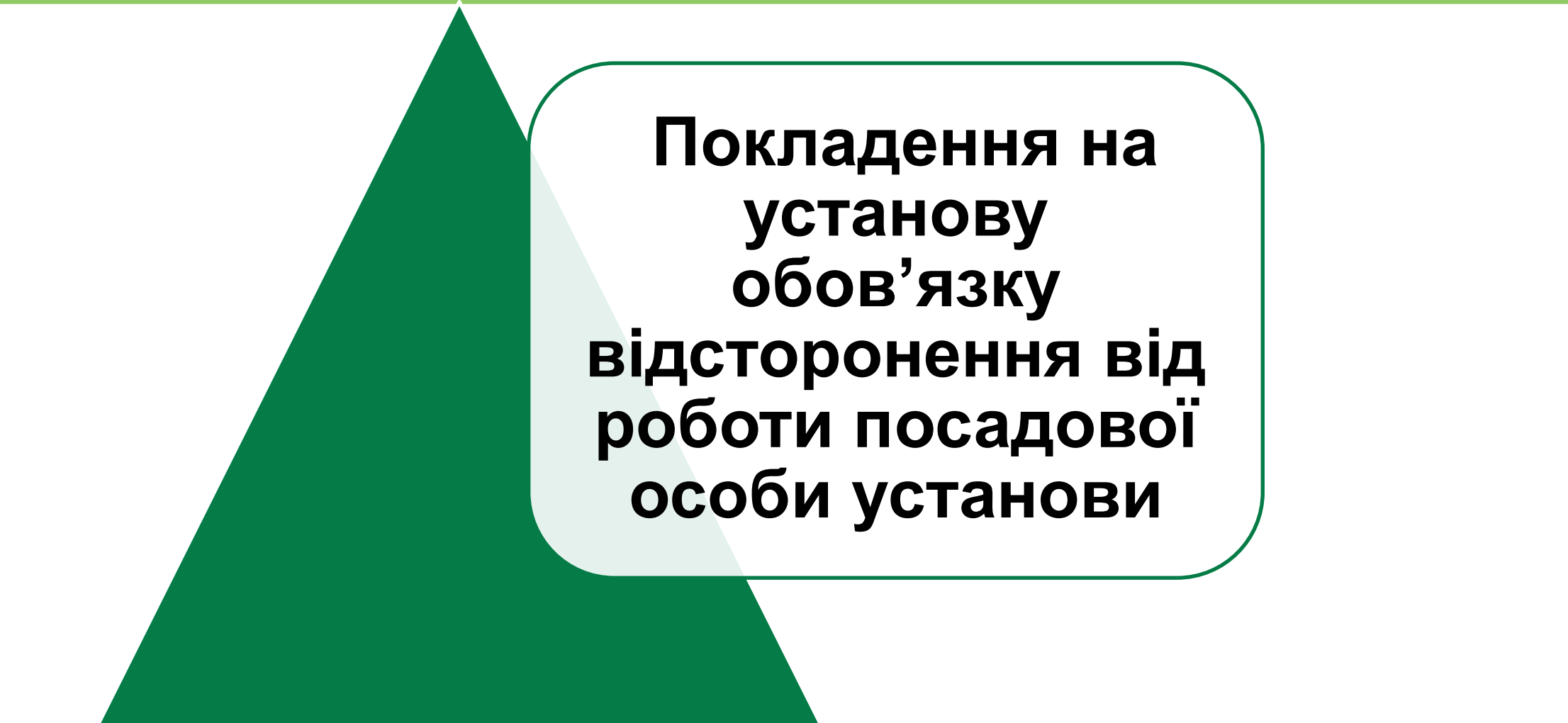
## Письмове застереження

---

Національний банк у письмовому застереженні висловлює установі своє занепокоєння станом її справ, **указує на допущені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, нормативно-правових актів, недоліки в роботі та за потреби конкретні заходи**, яких потрібно вжити установі у визначені строки з метою їх усунення та/або недопущення надалі.

**Установа зобов'язана подати** Національному банку протягом п'яти робочих днів із дати отримання письмового застереження **відповідь** із зазначенням **строку**, протягом якого вона **зобов'язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення та/або вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.**

Національний банк протягом 20 календарних днів із дня отримання зобов'язань установи щодо усунення порушень має право надати до них **зауваження**, які є **обов'язковими** для врахування установою.



**Покладення на  
установу  
обов'язку  
відсторонення від  
роботи посадової  
особи установи**

## Покладення на установу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи установи

---



Національний банк має право прийняти рішення про покладення на установу обов'язку відсторонити посадову особу установи від роботи (далі – Рішення про відсторонення) в разі невиконання (неналежного виконання) установою (уповноваженою (посадовою) особою установи) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

## Покладення на установу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи установи

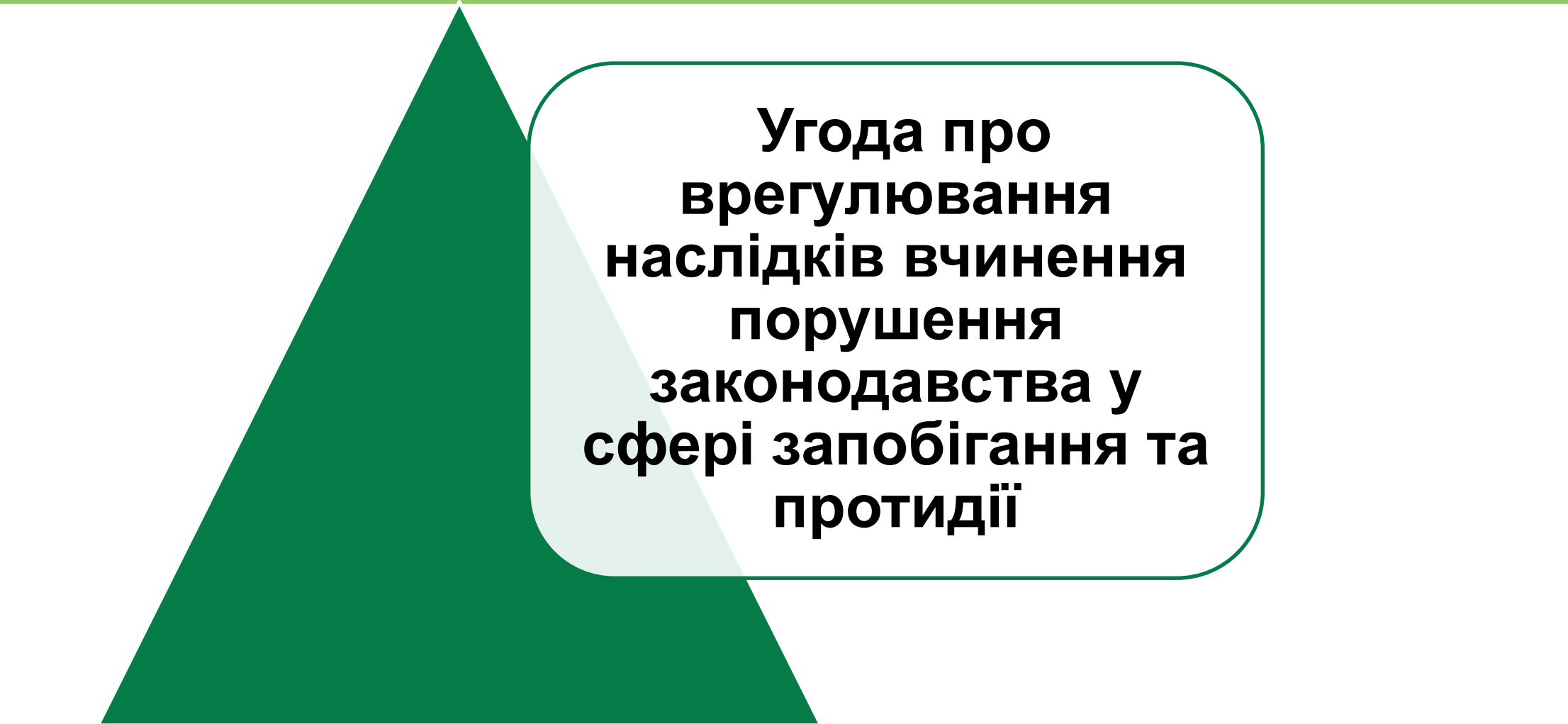
---

Національний банк має право прийняти Рішення про відсторонення **таких посадових осіб установи:**

- 1) керівника (керівників) установи;
- 2) відповідального працівника установи.

Рішення про відсторонення надсилається установі **не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.**

Установа **не пізніше трьох робочих днів** із дня отримання Рішення про відсторонення **повідомляє електронною поштою Національному банку про посадову особу, яка виконуватиме обов'язки відстороненої посадової особи, зазначивши реквізити прийнятого (прийнятих) компетентним органом (посадовою особою) установи рішення (рішень).**



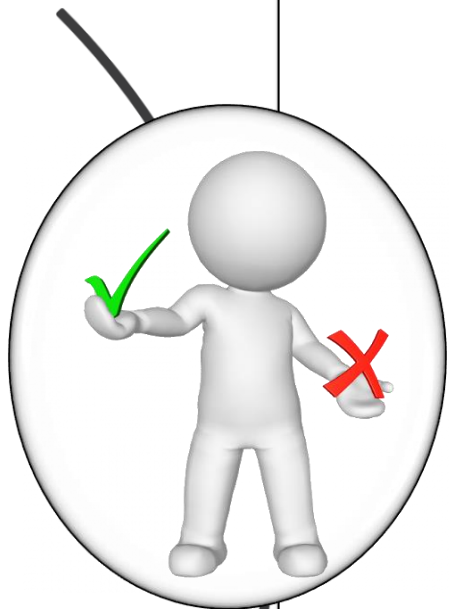
**Угода про  
врегулювання  
наслідків вчинення  
порушення  
законодавства у  
сфері запобігання та  
протидії**





До прийняття рішення (постанови) про застосування до суб'єкта первинного ФМ заходу впливу у формі укладення угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного ФМ та суб'єкт первинного ФМ погоджують:

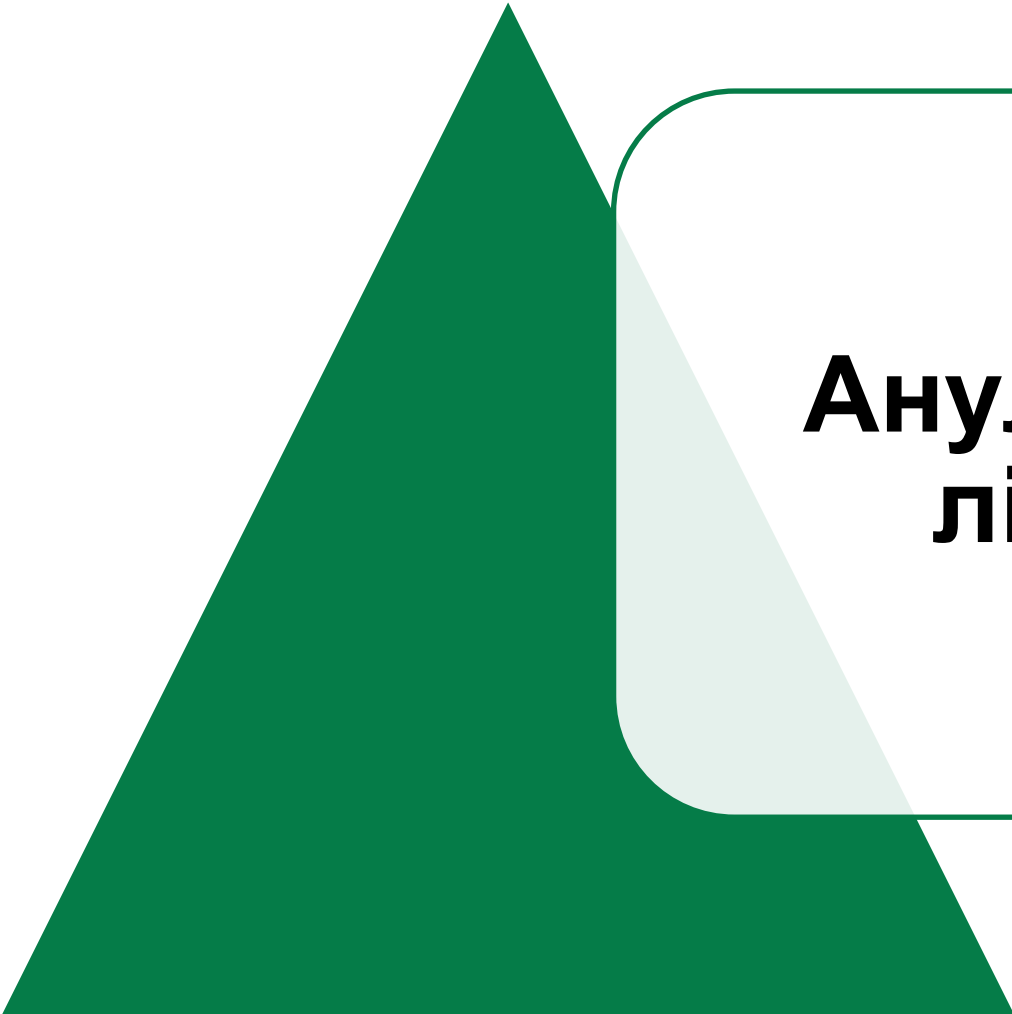
- **заходи** для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками,
- **строки** виконання таких заходів,
- **суму грошового зобов'язання**, яку такий суб'єкт первинного ФМ зобов'язується сплатити в рамках виконання такої угоди.



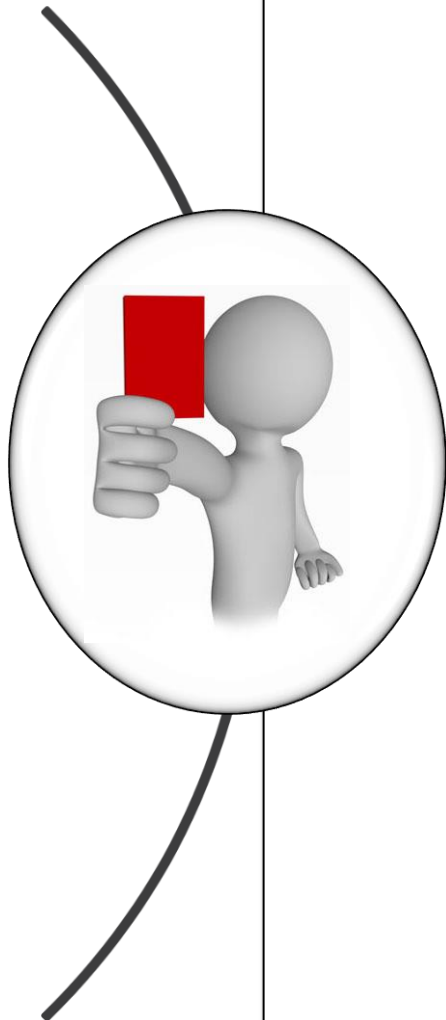
**У разі непогодження суб'єктом державного ФМ та суб'єктом первинного ФМ умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного ФМ застосовує інший захід впливу.**

**У тексті угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії зазначається розрахована відповідно до вимог статті 32 Закону сума грошового зобов'язання.**

**У разі порушення суб'єктом первинного ФМ умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного ФМ має право застосувати захід впливу за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, передбачений статтею 32 Закону.**



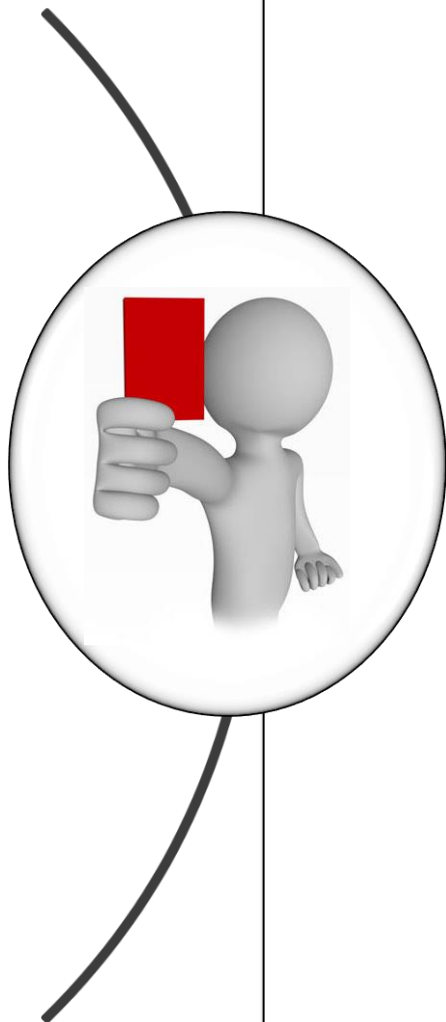
# **Анулювання ліцензії**



Національний банк України має **право прийняти рішення про анулювання ліцензії**, виданої небанківській фінансовій установі або особі, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, **з таких підстав, зокрема:**

**виявлення факту (фактів) здійснення** небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, **ризикової діяльності**, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи (особи).

*Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, зазначеної ризикової діяльності, визначається нормативно-правовим актом Національного банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку;*



**систематичне порушення** небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, **законодавства у сфері запобігання та протидії** легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

**відмова** небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, **у проведенні перевірки Національним банком України, зокрема, недопуск** уповноважених осіб Національного банку України до здійснення перевірки, **ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, відмова в доступі до приміщень, об'єктів**, що використовуються при наданні фінансових послуг, або **відсутність** протягом першого дня перевірки **особи**, уповноваженої представляти інтереси небанківської фінансової установи (особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги) на час проведення перевірки.

## Оскарження рішень про застосування заходів впливу та набуття ними статусу виконавчого документа

Рішення про застосування заходів впливу може бути оскаржено у судовому порядку протягом місяця з дня набрання ним чинності.

Рішення про застосування до НУ заходу впливу у формі штрафу набуває статусу виконавчого документа, якщо протягом місяця з дня набрання ним чинності:

НФУ письмово не повідомила НБУ про добровільне виконання такого рішення;

таке рішення не було оскаржено у судовому порядку;

таке рішення було оскаржено в судовому порядку – з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.

## Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті НБУ

На офіційному веб-сайті НБУ оприлюднюється у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше **п'яти років** з дня оприлюднення інформація про:

- застосування до суб'єкта первинного ФМ заходів впливу (*із зазначенням назви суб'єкта первинного ФМ, відомостей про застосовані заходи впливу, у тому числі розмір штрафу, а також загальних відомостей про порушення законодавства*);
- оскарження зазначених заходів впливу;
- інформація про відповідне рішення суду, що набрало законної сили.



Національний  
банк України

Монетарна політика    Фінансова стабільність





**Дякую за  
увагу!**